

INSTRUMENTO DE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

CONTRATANTE: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, sociedade individual de advocacia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.373.103/0001-56, com sede na Rua Padre Estevam Pernet, nº 718, 7º Andar, Sala 704, Tatuapé, São Paulo/SP – CEP 03315-000, neste ato representada por sua titular Raphaella Arantes Arimura, portadora do RG nº 44.982.186-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 357.205.748-59.

E de outro lado:

CONTRATADA: [REDACTED], com sede em [REDACTED], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [REDACTED], neste ato representada por [REDACTED], nascido(a) em [REDACTED], portador(a) do RG nº [REDACTED] e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [REDACTED].

As partes acima qualificadas têm entre si justo e contratado o presente Instrumento Particular de Prestação de Serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de consultoria administrativa e financeira pela CONTRATADA em favor da CONTRATANTE.

1.2. Os serviços serão prestados de forma autônoma, NÃO HAVENDO QUALQUER VÍNCULO EMPREGATÍCIO entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

2.1. As partes comprometem-se a observar integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD).

2.2. Para fins deste contrato: a) A CONTRATANTE figura como CONTROLADORA dos dados pessoais tratados; b) A CONTRATADA figura como OPERADORA, realizando o tratamento conforme instruções da CONTRATANTE.

2.3. A CONTRATADA obriga-se a manter sigilo e segurança sobre todos os dados pessoais acessados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO REGIME PRESENCIAL PARA O DOMICILIAR

3.1. Diante do contexto da pandemia de COVID-19, fica autorizada a transição do regime presencial para o regime de teletrabalho (home office).

3.2. Os equipamentos tecnológicos necessários poderão ser disponibilizados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.2. O pagamento será efetuado todo dia 10 (dez) de cada mês mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

4.3. Os pagamentos serão realizados nos seguintes dados bancários: Banco: [REDACTED], Agência: [REDACTED], Tipo de Conta: [REDACTED], Nº Conta: [REDACTED], Titularidade: [REDACTED], Chave PIX: [REDACTED].

CLÁUSULA QUINTA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS

5.1. Cada parte arcará com os tributos incidentes sobre sua respectiva atividade.

5.2. A CONTRATADA é exclusivamente responsável pelo recolhimento dos tributos sobre os serviços prestados.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E DA RESCISÃO

6.1. O contrato vigorará por prazo indeterminado, iniciando-se na data de sua assinatura.

6.2. Qualquer das partes poderá rescindir o contrato mediante comunicação prévia por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

7.1. A CONTRATADA garante a execução dos serviços com diligência, qualidade técnica e ética profissional.

7.2. A CONTRATADA responde por danos causados em decorrência de dolo ou culpa na prestação dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONFIDENCIALIDADE

8.1. A CONTRATADA obriga-se a manter SIGILO ABSOLUTO sobre todas as informações da CONTRATANTE, seus clientes e parceiros, durante e após o término do contrato.

8.2. A violação de confidencialidade sujeitará a parte infratora às penalidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1. Todos os trabalhos, ideias, fórmulas, métodos, processos, documentos e demais criações desenvolvidas pela CONTRATADA durante a vigência deste contrato pertencerão EXCLUSIVAMENTE à CONTRATANTE.

9.2. A CONTRATADA cede, em caráter definitivo e irrevogável, todos os direitos patrimoniais sobre as obras desenvolvidas.

CLÁUSULA DÉCIMA - NÃO CONCORRÊNCIA

10.1. Durante a vigência do contrato e pelo prazo de 12 (doze) meses após seu término, a CONTRATADA fica impedida de prestar serviços a concorrentes diretos da CONTRATANTE.

10.2. A violação desta cláusula sujeitará a CONTRATADA ao pagamento das penalidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - NÃO DIFAMAÇÃO E NÃO SOLICITAÇÃO

11.1. As partes comprometem-se a não praticar atos de difamação contra a outra parte.

11.2. A CONTRATADA compromete-se a não aliciar, contratar ou induzir colaboradores, clientes ou parceiros da CONTRATANTE durante a vigência do contrato e por 12 (doze) meses após seu término.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. O descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitará a parte infratora ao pagamento de multa, sem prejuízo das perdas e danos apurados.

12.2. As penalidades poderão ser cumuladas conforme a gravidade da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Este contrato obriga as partes, seus sucessores e cessionários.

13.2. Qualquer alteração deste instrumento deverá ser realizada por escrito e assinada por ambas as partes.

13.3. A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de obrigação pela outra não constituirá novação ou renúncia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 📅.



Karla Schipani
CPF: 269.375.108-02

Luana Lidia
CPF: 293.342.578-57

ANEXO II - DA REMUNERAÇÃO

- Valor mensal: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)
- Vencimento: dia 10 de cada mês
- Forma de pagamento: transferência bancária ou PIX
- Dados bancários: conforme Cláusula Quarta, item 4.3

ANEXO III - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

A CONTRATADA, identificada na qualificação inicial deste contrato, declara estar ciente e assumir o compromisso de manter sigilo absoluto sobre todas as informações, dados, documentos e materiais aos quais tiver acesso em razão da prestação de serviços à CONTRATANTE. Este termo permanece em vigor durante toda a vigência do contrato principal e por prazo indeterminado após seu término, no que diz respeito a informações classificadas como confidenciais.

